

1502001-59.2018.8.26.0548

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: JOSE GUILHERME DI RIENZO MARREY

Comarca: Campinas

Foro: Foro de Campinas

Vara: 6ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 07/09/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2143035/2018 - DEL.SEC.2ª CAMPINAS-PLANTÃO, 2916486 - DEL.SEC.2ª CAMPINAS-PLANTÃO,

9686/18/942 - DEL.SEC.2ª CAMPINAS-PLANTÃO, 2143035 - 1ª ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Campinas

Foro de Campinas

6ª Vara Criminal

Rua: Francisco Xavier de Arruda Camargo, 300, Campinas-SP - cep 13088-653

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1502001-59.2018.8.26.0548 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502001-59.2018.8.26.0548

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2143035/2018 - DEL.SEC.2ª CAMPINAS-PLANTÃO, 2916486 - DEL.SEC.2ª CAMPINAS-PLANTÃO,

9686/18/942 - DEL.SEC.2ª CAMPINAS-PLANTÃO, 2143035 - 1ª DISE- DEL.SEC.CAMPINAS,

9686/18/942 - 1ª DISE- DEL.SEC.CAMPINAS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LEANDRO DE LIMA RODRIGUES

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JOSE GUILHERME DI RIENZO MARREY

Vistos.

Leandro de Lima Rodrigues, qualificado nos autos, está sendo processado como incurso nas penas dos artigos 33 da Lei 11343/06 e 155 do Código Penal, em razão dos fatos descritos na denúncia, à qual me reporto.

Feito regularmente processado.

Em audiência realizada nesta data, foram ouvidos os policiais militares e o réu foi interrogado.

Decido.

A materialidade dos delitos está provada pelo auto de prisão em flagrante e, em

especial, pelo laudo de fls. 92/94.

A autoria também é inegável.

Os policiais militares prestaram versões coerentes e detalhadas, dizendo que notaram quando o réu estava mexendo no veículo Gol, tentando subtrair o aparelho de som, bem como confirmando a apreensão das drogas com aquele.

Quanto ao tráfico, o delito foi confessado judicialmente. Negou o réu, todavia, a ocorrência do furto.

Todavia, a respeito disso, apesar da negativa do réu, os depoimentos dos policiais são, como já dito, firmes e detalhados em sentido contrário.

A respeito, diga-se, que o fato dos depoentes serem policiais não retira a credibilidade das suas oitivas.

Passo a fixar a pena.

Para o delito de tráfico, fixo a pena-base em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Não há agravantes, atenuantes ou causas de aumento a serem consideradas (a atenuante da confissão não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal). Presente a causa de diminuição do § 4º do artigo 33 da Lei de Drogas, considerando a quantidade apreendida, reduzo a pena no seu grau máximo, fixando-a, portanto, em 1 ano e 8 meses de reclusão e 166 dias-multa.

Para o delito de furto, a pena-base também deve ser a mínima legal, 1 ano de reclusão e 10 dias-multa.

Não existem agravantes, atenuantes ou causas de aumento. Tendo em vista a tentativa e que o réu foi preso no início da execução, reduzo a pena em 2/3, restando a pena deste delito em 4 meses de reclusão e 3 dias-multa.

Tendo em vista o concurso material, a pena final é 2 anos de reclusão e 169 dias-multa. Considerando o tipo de delito praticado, a confissão do tráfico e a primariedade, fixo o regime inicial aberto para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade. Deixo de substituir a pena por restritiva de direitos, por entender que a substituição é insuficiente para a prevenção de novos delitos.

Portanto, julgo procedente o pedido e condeno Leandro Lima Rodrigues, pela prática dos delitos previstos nos artigos 33 da Lei 11343/06 e 155 do Código Penal, à pena de 2 anos de reclusão, em regime inicial aberto, bem como ao pagamento de 169 dias-multa, de valor unitário mínimo.

Custas de 100 Ufesp.

Campinas, 07 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA